

AulaFácil

Colegio Pedro de Gante

Convenio de licencia de uso

Versión 1.1 · Septiembre 2026

CONVENIO DE LICENCIA DE USO DE SOFTWARE

Que celebran, por una parte, **[NOMBRE COMPLETO DEL DESARROLLADOR]**, por su propio derecho, a quien en lo sucesivo se le denominará "**EL DESARROLLADOR**"; y por la otra, **[NOMBRE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN]**, representada en este acto por **[NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE]**, a quien se le denominará "**LA INSTITUCIÓN**"; y conjuntamente "**LAS PARTES**", al tenor de los siguientes antecedentes y cláusulas.

ANTECEDENTES

PRIMERO. EL DESARROLLADOR es autor del programa de cómputo denominado **AulaFácil** (en lo sucesivo, "EL SOFTWARE"), consistente en una plataforma web para la gestión de exámenes, asistencia, participación y calificaciones escolares.

SEGUNDO. EL SOFTWARE fue desarrollado por EL DESARROLLADOR por cuenta propia, con sus propios medios y fuera de cualquier relación laboral, académica o de estadía profesional con LA INSTITUCIÓN, y posteriormente fue configurado para las necesidades operativas de esta última.

TERCERO. LA INSTITUCIÓN ha venido utilizando EL SOFTWARE desde [FECHA] con fines operativos, con el conocimiento y la autorización de EL DESARROLLADOR.

CUARTO. LAS PARTES desean establecer por escrito los términos bajo los cuales LA INSTITUCIÓN podrá continuar utilizando EL SOFTWARE, así como la titularidad de los derechos sobre el mismo.

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO

EL DESARROLLADOR otorga a LA INSTITUCIÓN una licencia de uso sobre EL SOFTWARE, en los términos y con los alcances que se establecen en el presente convenio.

CLÁUSULA SEGUNDA. DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE

EL SOFTWARE comprende el código fuente, la base de datos y su estructura, las funciones de servidor, los archivos de configuración y la documentación técnica y de usuario que lo acompaña.

CLÁUSULA TERCERA. ENTREGABLES

EL DESARROLLADOR entrega a LA INSTITUCIÓN:

- EL SOFTWARE instalado y en funcionamiento.
- Manual técnico, manual del maestro y manual del alumno.
- Los accesos administrativos necesarios para operar la plataforma.
- Una sesión de capacitación al personal docente.

CLÁUSULA CUARTA. CONTRAPRESTACIÓN

Como contraprestación por el desarrollo y la licencia de uso descritos en este convenio, LA INSTITUCIÓN pagará a EL DESARROLLADOR la cantidad de **\$81,000.00 M.N. (ochenta y un mil pesos 00/100 moneda nacional)**.

Dicha cantidad resulta de 180 horas de desarrollo a una tarifa de \$450.00 M.N. por hora, correspondiente al nivel de desarrollador junior según los precios de mercado vigentes en México. El desglose por módulo se detalla en el Anexo A, que forma parte integrante de este convenio.

El pago se realizará conforme al siguiente calendario:

- 50% (\$40,500.00 M.N.) a la firma del presente convenio.
- 50% (\$40,500.00 M.N.) contra entrega de los entregables señalados en la cláusula tercera y concluida la sesión de capacitación.

Las cantidades señaladas no incluyen los costos de los servicios de terceros necesarios para la operación de EL SOFTWARE, los cuales serán cubiertos directamente por LA INSTITUCIÓN conforme a la cláusula décima primera.

Los trabajos adicionales que LA INSTITUCIÓN solicite y que no estén comprendidos en la cláusula tercera se cotizarán por separado, tomando como base la misma tarifa de \$450.00 M.N. por hora.

CLÁUSULA QUINTA. TITULARIDAD DE LOS DERECHOS

LA INSTITUCIÓN reconoce expresamente que EL DESARROLLADOR es el único titular de los derechos patrimoniales de autor sobre EL SOFTWARE, incluyendo su código fuente, arquitectura, diseño y documentación.

El presente convenio no transmite a LA INSTITUCIÓN la propiedad de EL SOFTWARE, sino únicamente el derecho de uso descrito en la cláusula siguiente.

CLÁUSULA SEXTA. ALCANCE DE LA LICENCIA

La licencia que se otorga tiene las siguientes características:

- Perpetua: no tiene fecha de vencimiento.
- Gratuita: LA INSTITUCIÓN no deberá pagar contraprestación alguna por su uso.
- No exclusiva: EL DESARROLLADOR conserva el derecho de licenciar, comercializar o explotar EL SOFTWARE con terceros, incluidas otras instituciones educativas.
- Intransferible: LA INSTITUCIÓN no podrá cederla, sublicenciarla ni comercializarla.
- Para uso interno: limitada a las actividades académicas y administrativas propias de LA INSTITUCIÓN.

CLÁUSULA SÉPTIMA. DERECHO DE COMERCIALIZACIÓN

LAS PARTES reconocen que EL DESARROLLADOR podrá comercializar, licenciar, modificar y explotar EL SOFTWARE libremente, sin necesidad de autorización de LA INSTITUCIÓN y sin obligación de compartir con ella los beneficios derivados.

Dicha explotación se realizará bajo una denominación e identidad gráfica distintas de las de LA INSTITUCIÓN, conforme a la cláusula séptima.

CLÁUSULA OCTAVA. IDENTIDAD INSTITUCIONAL

El nombre, logotipo, colores institucionales y demás elementos de identidad de LA INSTITUCIÓN son de su exclusiva propiedad. EL DESARROLLADOR los utiliza únicamente en la versión personalizada y se obliga a no incorporarlos en versiones comerciales ni en materiales promocionales sin autorización previa y por escrito.

LA INSTITUCIÓN autoriza a EL DESARROLLADOR a mencionar el proyecto y su implementación con fines curriculares, académicos y de portafolio profesional.

CLÁUSULA NOVENA. DATOS PERSONALES

Los datos de alumnos, docentes y todo registro académico generado mediante EL SOFTWARE son propiedad de LA INSTITUCIÓN, quien será la responsable de su tratamiento conforme a la normatividad aplicable en materia de protección de datos personales.

LAS PARTES reconocen que EL SOFTWARE almacena datos personales de menores de edad —nombre, matrícula, asistencia, calificaciones y participación—, por lo que LA INSTITUCIÓN se obliga a contar con el aviso de privacidad y los consentimientos que exige la legislación mexicana en la materia.

EL DESARROLLADOR tendrá el carácter de encargado del tratamiento y únicamente accederá a los datos cuando resulte indispensable para prestar soporte, previa solicitud de LA INSTITUCIÓN y limitándose a lo necesario para atenderla.

EL DESARROLLADOR no conservará, utilizará ni transferirá dichos datos una vez concluida la entrega, y no los incorporará a ninguna versión comercial de EL SOFTWARE.

CLÁUSULA DÉCIMA. SOPORTE Y MANTENIMIENTO

La obligación de EL DESARROLLADOR concluye con la entrega de los entregables señalados en la cláusula tercera. El presente convenio no genera obligación alguna de soporte técnico, mantenimiento, corrección de errores ni desarrollo de nuevas funciones con posterioridad a dicha entrega.

Cualquier servicio posterior deberá pactarse por separado y podrá estar sujeto a contraprestación.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. AUSENCIA DE GARANTÍA

EL SOFTWARE se entrega en el estado en que se encuentra. EL DESARROLLADOR no garantiza que su funcionamiento sea ininterrumpido o libre de errores, ni asume responsabilidad por daños derivados de su uso, de fallas en servicios de terceros de los que depende, o de la infraestructura de red de LA INSTITUCIÓN.

LA INSTITUCIÓN reconoce que EL SOFTWARE depende de servicios de terceros y que la continuidad de dichos servicios no está bajo control de EL DESARROLLADOR.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD

LAS PARTES se obligan a guardar confidencialidad respecto de la información que reciban con tal carácter, obligación que subsistirá por [NÚMERO] años contados a partir de la terminación del presente convenio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. MODIFICACIONES

LA INSTITUCIÓN podrá solicitar modificaciones o adaptaciones a EL SOFTWARE. En caso de que EL DESARROLLADOR las realice, los derechos sobre dichas modificaciones le corresponderán a él, quedando comprendidas dentro de la licencia otorgada en la cláusula sexta.

Si LA INSTITUCIÓN encomienda modificaciones a un tercero, deberá informarlo previamente a EL DESARROLLADOR, quien quedará liberado de toda responsabilidad respecto del funcionamiento de EL SOFTWARE a partir de ese momento.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. VIGENCIA

El presente convenio surte efectos a partir de la fecha de su firma y tiene vigencia indefinida, salvo terminación por acuerdo de LAS PARTES.

Las cláusulas quinta, séptima, octava, novena y décima primera subsistirán aun en caso de terminación.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN

Para la interpretación y cumplimiento del presente convenio, LAS PARTES se someten a la legislación aplicable en los Estados Unidos Mexicanos y a la jurisdicción de los tribunales competentes de [CIUDAD, ESTADO], renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

Leído que fue el presente convenio y enteradas LAS PARTES de su contenido y alcance legal, lo firman de conformidad en [CIUDAD], a los [DÍA] días del mes de [MES] de [AÑO].

[NOMBRE COMPLETO]

EL DESARROLLADOR

[NOMBRE COMPLETO]

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN

TESTIGOS

[NOMBRE COMPLETO]

TESTIGO

[NOMBRE COMPLETO]

TESTIGO

Anexo A. Desglose de horas

Base del importe señalado en la cláusula cuarta. Tarifa aplicada: \$450.00 M.N. por hora, nivel desarrollador junior.

Módulo	Horas	Importe
Arquitectura, base de datos y seguridad por filas	20	\$9,000
Autenticación y perfiles de maestro	8	\$3,600
Grupos, alta de alumnos, importación y buscador	16	\$7,200
Constructor de exámenes y tipos de pregunta	20	\$9,000
Aplicación del examen: antitrampas, marca de agua y modo sin red	22	\$9,900
Calificación automática y revisión de respuestas	10	\$4,500
Asistencia	6	\$2,700
Clase en vivo: código rotativo, pase de entrada y participación	20	\$9,000
Participación, rubros, periodos y calificaciones	16	\$7,200
Funciones de servidor	14	\$6,300
Aplicación instalable y funcionamiento sin red	8	\$3,600
Manuales y capacitación	10	\$4,500
Despliegue, pruebas en campo y correcciones	10	\$4,500
TOTAL	180	\$81,000

Para referencia de LA INSTITUCIÓN: el desarrollo de un sistema web de esta extensión encargado a un despacho en México se cotiza entre \$300,000 y \$800,000 M.N., según los precios publicados por proveedores del ramo en 2026.